

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4794/2536

นาย พิชิต วีระวิชิตานนท์
นาย อนุ วรรณ วัฒนพงศ์ศิริ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 77, มาตรา 78

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้งโดยชอบให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้รับเลือกตั้งโดยชอบนั้น ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอเช่นนั้นได้ ผู้ร้องคงมีสิทธิเพียงยื่นคำร้องคัดค้านเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 เท่านั้น ทั้งตามมาตรา 77 ผู้ได้รับเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนมากที่สุด และในเขตเลือกตั้งซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนมากตามลำดับลงมาตามจำนวนที่จะพึงมีการเลือกตั้งได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ดังนั้นผู้ร้องซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 4 ในเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน จึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าการเลือกตั้งไม่ชอบ ขอให้คำสั่งว่านายอนุวรรณ วัฒนพงศ์ศิริ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายเนวิน ชิดชอบไม่ได้รับเลือกตั้งโดยชอบ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลทั้งสามและมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้รับเลือกตั้งโดยชอบ

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งสำเนาคำร้องและกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องให้นายอนุ
วรรณ วัฒนพงศ์ศิริ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายเนวิน ชิดชอบ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ ทราบแล้ว

นายอนุวรรณ วัฒนพงศ์ศิริ ผู้คัดค้านที่ 1 นายทรงศักดิ์ทองศรี ผู้คัดค้านที่ 2
นายเนวิน ชิดชอบ ผู้คัดค้านที่ 3 และผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้คัดค้านที่ 4 ยื่นคำ
คัดค้านว่ากรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบตามกฎหมายและระเบียบราชการ คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ผู้ร้องจะขอ
ให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้ง ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและ
มีคำสั่งว่าผู้ร้องได้รับเลือกตั้งไม่ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้พิจารณาคำร้องและคำคัดค้านแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้
ไม่จำเป็นต้องไต่สวนต่อไป จึงให้งดไต่สวนคำร้องและทำความเข้าใจส่งสำนวนมายังศาล
ฎีกาว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมควรยกคำร้อง และให้ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำขอท้ายคำร้องของผู้ร้องที่ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้
คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้รับเลือกตั้งโดยชอบ ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและมี
คำสั่งว่าผู้ร้องได้รับเลือกตั้งโดยชอบนั้น ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอเช่นนั้นได้ เพราะตาม
คำร้องของผู้ร้องที่อ้างว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการเลือกตั้งโดยมิชอบเพราะเจ้า
พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการตรวจคะแนนและเจ้าหน้าที่คะแนนรายงาน
ผลการเลือกตั้งไม่ตรงความจริงและนับคะแนนในการเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริง
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2522 นั้น ผู้ร้องคงมีสิทธิเพียงยื่นคำร้องคัดค้านเพื่อให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 78 เท่านั้น ผู้ร้องซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 4 ไม่มีสิทธิร้องขอให้ผู้ร้องเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์แทนผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 แต่อย่างใด เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นเช่นนั้นได้ ทั้งตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 77 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529 มาตรา 6 ผู้ได้รับเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้สมัครของพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนมากที่สุด และในเขตเลือกตั้งซึ่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากกว่าหนึ่งคนให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองซึ่งได้คะแนนมากตามลำดับลงมาตามจำนวนที่จะพึงมีการเลือกตั้งได้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ดังนั้น ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 กรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง หรือไม่ด้วยเหตุดังได้วินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้"

มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ